



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 Reg. Delibere	OGGETTO
Del 08/01/2021	<i>Dipendente Fiorenza Grazia Raffaella -richiesta collocamento a riposo determinazioni.-</i>

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **08** Del mese di **gennaio**
Alle ore Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019, la dipendente Fiorenza Grazia Raffaella con decorrenza 01.08.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.07.2021);

3. Dare atto che la dipendente Fiorenza Grazia Raffaella alla data del collocamento avrà maturato un'anzianità contributiva totale pari ad anni 43 mesi 0 giorni 19 di servizio utile ;

4 .Ritenere conseguentemente risolto, alla data del collocamento a riposo, ad ogni effetto di legge, il rapporto d'impiego e cessato il diritto alla corresponsione di ogni emolumento fatte salve le spettanze maturate e non riscosse a quella data;

5.Provvedere, successivamente al presente atto, all'attivazione delle procedure previste per il conferimento del trattamento ordinario di pensione diretto anticipato e trattamento di fine servizio, secondo le nuove e vigenti disposizioni in materia (circolari INPS n. 12 del 29.01.2016 n. 54 del 22.03.2016);

6- comunicare il presente atto all'interessata;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanimi **dichiara** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL..

Premesso che la dipendente di ruolo FIORENZA GRAZIA RAFFAELA – Istruttore Direttivo - Categoria D1 Posizione economica D6 ha presentato istanza di collocamento a riposo, prot.n.7217 del 12/12/2020, con decorrenza dal 01/08/2021, per raggiunti limiti di servizio;

Considerato che con l'emanazione del D.L. n.201 del 2011, convertito nella legge n.214/2011, c.d. "Decreto Salva Italia", sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, con le quali è stata modificata e integrata la disciplina dettata dall'art.1 della Legge 24 dicembre 2007, n.247, e dall'art.1 della Legge 23/08/2004, n.2043;

Visto in particolare riguardo, l'art. 24, c.10, del suddetto decreto che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione "anticipata" con una età inferiore ai requisiti anagrafici di cui al c.6, risultando così abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento, introdotte dal 01 gennaio 2011 dall'art.12 del D.L.78/2010;

Richiamato, il D.L.n.4 del 28/01/2019, convertito in Legge n.26 del 28/03/2019 che, con l'art.15, modifica il comma 10 dell'art.24 del D.L. 2011 sopra richiamato, con particolare riferimento ai requisiti di accesso per la pensione anticipata, fissando un'anzianità contributiva per le donne pari ad anni 41 e mesi 10 e introducendo una finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico pari a mesi dalla data di maturazione di detti requisiti;

Accertato che la dipendente Fiorenza Grazia Raffaella alla data di decorrenza di detta pensione avrà maturato un'anzianità contributiva pari ad anni 43 mesi 0 giorni 19 di servizio utile a pensione ;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover collocare a riposo la dipendente Fiorenza Grazia Raffaella con decorrenza 1 agosto 2021 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2021);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

Per quanto in premessa

1. Prendere atto della domanda di pensionamento presentata dalla dipendente Fiorenza Grazia Raffaella, nata a Squillace (CZ) il 08/09/1956, inquadrata nel profilo professionale Istruttore Direttivo - Categoria D1 Posizione economica D6 ;

2. Collocare a riposo con diritto alla pensione anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 commi 10 e 12 della legge n. 214/2011, così come modificato dal decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019,

Delibera n. 3

Del 08/01/2021

IL PRESIDENTE

F.to dr. Pasquale Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

1 copia conforme all'originale

08 GEN. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

[Handwritten signature]